



Правовые аспекты научной работы с ИИ: минимизация рисков в договорах

Анализ правовых рисков и
оптимальных договорных моделей при
создании научных результатов с ИИ.

Современный контекст: инновации, наука и ИИ



Россия входит в число мировых лидеров в науке, при этом растут вложения в исследования. Искусственный интеллект усиливает значение договоров и требует гибкого правового регулирования инноваций.

Участники инновационного процесса и их роли

Инноваторы: от бизнеса до культуры

Инноваторами могут быть коммерческие и некоммерческие организации — от предприятий до музеев и муниципалитетов, внедряющие инновационные технологии и продукты.



Инвесторы и источники финансирования

Инвестиции поступают от фондов, частных лиц и государства. Формы взаимодействия варьируются — от возвратных займов до грантов и краудфандинга.



Научные организации и авторы результатов

Исследовательские учреждения и учёные создают инновационный продукт, регулируемый различными договорами, определяющими права и обязанности участников.



Договорная система: структура и этапы внедрения ИИ



Ключевые виды договоров в научной деятельности с ИИ

Вид договора	Субъекты	Предмет	Передача прав
НИР	Научная организация и заказчик	Научные исследования	По договору, зависит от условий
ОКР	Научная организация и заказчик	Создание продукта/технологии	По договору или субподряду
Авторский заказ	Физическое лицо — автор и заказчик	Создание произведения науки	Исключительные права по договору
Гранты/пожертвования	Финансирующие лица и научные организации	Финансирование исследований	Право использования отдельно оформляется
Лицензионный	Правообладатель и пользователь	Предоставление прав использования	Права передаются по лицензии
Отчуждение прав	Правообладатель и приобретатель	Передача исключительных прав	Права переходят на основании договора

Сравнение основных договоров по субъектности, предмету, передаче прав и особенностям применения.

Каждый договорный вид имеет специфические особенности, влияющие на распределение прав и обязательств в научной деятельности.

Исследование Козловой и Филипповой (2026)

Особенности договоров НИР и ОКР

I

Договор НИР направлен на получение новых знаний, предусматривает конкретного исполнителя, и запрещает привлечение третьих лиц без согласия заказчика.

3

В договоре НИР личность исполнителя имеет критическое значение, что диктует жёсткие условия по исполнению лично определённым лицом.

2

В отличие от НИР, договор ОКР ориентирован на создание продукта или технологии, допускает субподряд и участие третьих лиц при согласии сторон.

4

Договор ОКР более гибок: допускает привлечение субподрядчиков и не всегда требует указания конкретных исполнителей в контракте.

Поток передачи исключительных прав на научный результат

Источник: анализ договорных моделей в научной деятельности с ИИ Козловой и Филипповой (2026)



Финансирование инновационной деятельности и ИИ-проектов



Инвестиционные договоры

Обеспечивают возвратное или безвозмездное финансирование, предусматривают контроль целевого использования и отчетность перед инвесторами.



Гранты

Средства выдаются безвозвратно на выполнение научных и инновационных проектов, с обязательным отчетом о расходовании.



Пожертвования

Финансирование в общепользовательных целях с возможным условием реализации определённых научных разработок.



Краудфандинг

Привлечение средств через цифровые платформы, позволяющее расширить источники финансирования инновационных проектов.

Риски и правовые механизмы их минимизации в ИИ-договорах

I

Неясность
исключительных прав на
результаты исследований
ведёт к спорам и
ограничивает
эффективное
использование инноваций.

2

Проблемы с субподрядом
и авторством требуют
чёткого регулирования
привлечения третьих лиц и
закрепления авторских
прав.

3

Разграничение
интеллектуальных прав
между организациями и
авторами важно для
предотвращения
конфликтов и сохранения
коммерческой тайны.

Рекомендации по минимизации правовых рисков в договорах для ИИ

Выбор оптимальных договорных моделей, тщательная индивидуализация предмета и распределения прав, включение механизмов контроля и учёт специфики ИИ повышают юридическую защищённость проектов.



Добросовестная научная деятельность и ИИ: ключевые вызовы и перспективы

Международные стандарты, этические
вызовы и влияние ИИ на научную
практику.

Наука в эпоху цифровых технологий



От классических норм научной этики к вызовам цифровизации и роли ИИ: эволюция научной добросовестности в современном мире.

Сингапурское заявление: критерии научной добросовестности

I

Четыре ключевых принципа — честность, ответственность, справедливость и руководство — определяют основу этических норм исследований.

2

Документ подчёркивает обязанности, охватывающие все стадии научного процесса, включая сбор данных, публикацию и рецензирование.

3

Особое внимание уделено профессиональному и прозрачному взаимодействию между исследователями и обществом.

4

Социальная ответственность исследователей включена как обязательство учитывать общественные последствия исследований.

Принципы и практика по Сингапурскому заявлению

Принцип	Описание	Пример реализации
Честность	Обеспечение достоверности данных и результатов	Документирование и архивирование данных
Ответственность	Ответственность за методологию и результаты	Корректное указание авторов публикации
Вежливость и справедливость	Справедливое отношение к коллегам	Объективное рецензирование статей
Руководство	Этичное руководство командой	Обучение и наставничество молодёжи

Основные принципы науки, их значение и примеры практического исполнения в исследовательской деятельности.

Принципы формируют фундамент для поддержания доверия и прозрачности в науке.

Singapore Statement on Research Integrity, 2010

Ключевые уровни научной ответственности

Эпистемическая честность и методологическая строгость

Научный исследователь обязан обеспечивать точность и воспроизводимость результатов, активно препятствуя фальсификациям и искажениям данных.



Наставничество и социальная ответственность

Ученые обязаны обучать следующие поколения и учитывать возможные социальные последствия своих исследований, включая публичное информирование и предотвращение злоупотреблений.



Коллективная и институциональная ответственность

Научное сообщество и учреждения должны поддерживать культуру добросовестности, обеспечивать надзор и стимулировать этические стандарты в исследовательской деятельности.



Влияние ИИ на научные методы и мышление

ИИ как инструмент анализа и моделирования

ИИ помогает исследователям обрабатывать большие объемы данных, создавать прогнозы и автоматизировать рутинные этапы, ускоряя научный прогресс.



Развитие юридического мышления с помощью ИИ

В юридической практике ИИ способствует формализации рассуждений и выявлению закономерностей, одновременно требуя новых этических стандартов.



Необходимость прозрачности и этической регламентации

Использование ИИ требует открытого раскрытия методов, контроля качества результатов и обеспечения ответственности исследователей.



Итоги и дальнейшие шаги в регулировании ИИ

Правила использования ИИ обеспечивают фундамент академической честности и требуют постоянной адаптации к технологическим изменениям.